

Parecer

Despacho

Concordo, de acordo com os pressupostos elencados. Por delegação de competências
Despacho n.º 2366/2026, publicado no DR 2.ª Série
n.º 38 de 2026-02-24



Rosa Rodrigues
Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária
da Região do Centro

Rosa Maria Albuquerque Rodrigues

2026-07-23 23:34:06

Assunto:

Alojamento de animais de companhia – Susana Walgode.

Informação nº
105506/26

Processo
P.4120/26

Data
15-07-2026

1. Enquadramento

A presente informação tem por objeto a apreciação da mera comunicação prévia (MCP) apresentada pela Sra. Susana Walgode, nos termos do artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, para o exercício de atividade de criação/reprodução de animais de companhia em alojamento sito na Estrada Municipal 1075, 6230-783 Vale de Prazeres, Fundão.

O alojamento esteve anteriormente afeto ao alojamento com o registo PT 2 118 FL, cuja cessação de atividade foi comunicada pelo respetivo titular, encontrando-se o registo inativo.

Sobre o mesmo local correm nestes Serviços processos conexos:

- a) Denúncia de alegados maus-tratos a animal de companhia apresentada por terceiro (outubro de 2025), não corroborados pelas verificações do Serviço Médico-Veterinário do Município do Fundão e da Guarda Nacional Republicana (GNR) – tratado em processo P.15607/25, concluído e comunicado ao denunciante (Sr. Rui Mónica) em 27-10-2025;
- b) Sucessivas denúncias apresentadas pelo Sr. Rui Mónica, alegado comproprietário do imóvel, na qual são invocados litígios e alegada pendência de inquérito criminal (NUIPC 000169/26.4GBFND), cujo teor se desconhece – tratado em processo P.3738/26;
- c) Pedido de alteração de designação comercial do registo PT 2 118 FL, apresentado pela ora requerente e indeferido por não estar subscrito pelo titular do registo (ofício 64462/26-E anexo ao presente processo);
- d) Ação de fiscalização realizada em 13-04-2026, em articulação com a GNR, da qual resultaram inconformidades, objeto de medidas corretivas entretanto apresentadas pela requerente, integradas no presente processo e relatadas na análise que se segue.

2. Análise

Apresenta-se a descrição dos factos relevantes para a devida apreciação:

- a) Em 12-03-2026, na sequência de denúncia apresentada por terceiro – Sr. Rui Mónica – o local foi visitado pelo Núcleo de Proteção do Ambiente da GNR, que solicitou à responsável pela atividade a documentação relativa ao licenciamento junto da DGAV. Conforme o relatório de serviço n.º 24/26, remetido a estes serviços pelo ofício OFI00069/26, de 23-03-2026, a GNR verificou os canídeos presentes, consignando que «estavam bem tratados, estavam vacinados, registados e licenciados, no alojamento dispunham de água e comida» (anexo 106331/26-E);

- b) Em 13-03-2026 e 17-03-2026, a Sra. Susana Walgode, por sua iniciativa e após alegadamente procurar esclarecimento junto do Núcleo de Alimentação e Veterinária do Fundão, apresentou pedido de alteração de funcionamento do registo PT 2 118 FL, nomeadamente quanto à sua designação comercial, declarando ter assumido a responsabilidade pela atividade após divórcio, na convicção de que o número de registo se mantinha uma vez que respeitava à atividade e às instalações que se mantiveram inalteradas (anexo 45016/26-E e 47251/26-E);
- c) O pedido foi indeferido por estes Serviços por não se encontrar subscrito pelo titular do número de registo do alojamento, Sr. Rui Mónica, uma vez que este número se constitui de natureza pessoal e intransmissível nos termos do n.º 11 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro. A decisão foi comunicada à requerente por ofício 64462/26-E anexo a este processo;
- d) Em 09-04-2026, o denunciante, Sr. Rui Mónica, titular do registo de alojamento PT 2 118 FL, remeteu a esta Direção-Geral a comunicação de cessação de atividade do alojamento, a qual foi processada, encontrando-se aquele registo inativo desde essa data, facto comunicado ao interessado por ofício 69643/26-S anexo ao processo P.3738/26;
- e) Em 13-04-2026 estes Serviços realizaram ação de controlo ao local, sem aviso prévio, e em articulação com o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR do Fundão. Solicitou-se a presença da Sra. Susana Walgode, que aceitou a acompanhar a ação de controlo, deslocando-se prontamente ao local. Aí se verificou a presença de 18 cães adultos e 12 cachorros sob detenção da requerente. Foram lidos os transponders de cada cão adulto e posteriormente comparada esta informação com a lista de animais registados no SIAC em nome da requerente, comprovando-se a respetiva concordância (Anexo 106865/26-E). Os cachorros aparentavam idade inferior a 120 dias, encontrando-se, portanto, dentro do prazo legal de registo previsto no Decreto-Lei n.º

82/2019, de 27 de junho. Foi efetuado registo fotográfico (Anexo 106877/26-E) e foram solicitadas as assinaturas dos presentes, apostas na lista de verificação de apoio (Anexo 106866/26-E). Não se verificaram indícios de maus-tratos, ou outros motivos de suspensão ou encerramento (cf. n.º 1 do artigo 3.º-G), mas foram detetadas inconformidades ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, que se elencam de seguida.

f) Em 15-04-2026 notificou-se a Sra. Susana Walgode via correio eletrónico (anexos 106338/26-E) para as correções imediatas a tomar, designadamente:

- I. Adequação das instalações individualizadas destinadas à maternidade (n.º 2 do artigo 25.º do diploma supracitado, com superfície mínima do recinto para cadela e ninhada entre 4 m² e 6 m², conforme alínea e) do Anexo III) – resposta da requerente em 20-04-2026: ninhadas separadas no dia seguinte à ação de controlo, cada uma em canil próprio com cerca de 3 m × 2 m, com água e alimento em permanência, com evidências fotográficas;
- II. Evidências de acompanhamento médico-veterinário e acomodação, com proteção e abrigo, do cachorro com crescimento desfasado da ninhada – resposta da requerente (20-04 e 06-05-2026): o cachorro foi acolhido no mesmo dia na habitação da requerente, em parque com lâmpada de aquecimento, transportadora, água e alimentação adequada (evidência fotográfica); remetido igualmente relatório do médico veterinário assistente (30-04-2026), atestando o acompanhamento do animal desde 25-03-2026, sem alterações ao exame físico, ecografia e análises – anexos XXX;
- III. Melhoria dos equipamentos de abeberamento e alimentação, quanto à funcionalidade e ao número, garantindo alimento e água potável em permanência, especialmente para fêmeas e ninhadas – resposta da requerente (20-04-2026): muda diária de água de fonte pública potável, aquisição de bomba para captação de água e de bebedouros automáticos em instalação, comedouros elevados e individualizados;

g) Confirmando-se a adequabilidade destas alterações, em 22-04-2026 (anexos 106355/26-E, 106359/26-E, 106361/26-E, 106364/26-E), acrescentou-se as demais correções a produzir, nomeadamente:

- I. Manutenção de registos do movimento mensal, por período mínimo de um ano (origem e datas de entradas, nascimentos, mortes, saídas e destino dos animais, em conformidade com a alínea d) do artigo 5.º do diploma supracitado) – resposta da requerente (30-04-2026): remetidas as declarações de ninhada comunicadas ao Clube Português de Canicultura e mapa de entradas/nascimentos/mortes, com compromisso de registo para as ninhadas de 2026, da data de saída, transponder e identificação dos adquirentes;
- II. Identificação de instalações individualizadas para enfermaria e quarentena – resposta da requerente (30-04-2026): remetido registo fotográfico da enfermaria e do espaço destinado à quarentena;
- III. Correção do armazenamento das rações – resposta da requerente (30-04-2026): rações acondicionadas sobre paletes, em espaço delimitado, evidenciado fotograficamente.

h) Assinala-se, que a opção por medidas corretivas com verificação documental, em detrimento da imediata instauração de procedimento contraordenacional, correspondeu a uma atuação graduada e proporcional (artigo 7.º do CPA), dirigida à detentora de facto dos animais - sobre quem impendem as obrigações de bem-estar animal, independentemente da situação do registo do alojamento - e orientada para a reposição célere da conformidade, verificada por estes serviços»

i) Concluído o ciclo de correções, a requerente apresentou, em 21-05-2026, a mera comunicação prévia em nome próprio, acompanhada da devida declaração de responsabilidade do médico veterinário responsável (anexo 106367/26-E), respeitante a alojamento com a designação comercial «Canil D'Aurora Barks», sito no mesmo local,

Estrada Municipal 1075, 6230-783 Vale de Prazeres.

- j) Durante este período o anterior titular do registo e denunciante, Sr. Rui Mónica, reiterou suspeitas de maus-tratos a animais no local, bem como, alegados litígios quanto ao usufruto do imóvel onde a atividade de criação/reprodução decorre. Verificou-se não ter esta Direção-Geral competência para a avaliação de direitos sobre o imóvel: a gestão de litígios entre privados compete aos tribunais, por força do artigo 202.º da Constituição da República Portuguesa, e pronúncia desta Direção-Geral nessa matéria constituiria nulidade, nos termos do artigo 161.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro;
- k) Sem prejuízo do referido na alínea anterior, na sequência de orientação escrita pelo gabinete jurídico, foram solicitados à requerente elementos relativos à titularidade do imóvel, tendo sido remetida certidão predial e escritura de compra e venda (anexo 106369/26-E), cuja apreciação se confirmou extravasar a competência técnica destes serviços;
- l) Este contexto de repetidas denúncias sobre o local motivou pedidos de esclarecimento interno e ponderação extraordinária sobre a tramitação a tomar quanto à MCP apresentada pela Sra. Susana Walgode, o que adiou o normal procedimento;
- m) No presente, não se regista razão para protelar a tramitação deste procedimento, considerando que: o local foi objeto de três verificações (em outubro de 2025, pelos SMV do Fundão e pela GNR; em 12-03-2026, pela GNR; e em 13-04-2026, por estes serviços com o NPA da GNR) que não confirmaram indícios de maus-tratos ou situações previstas pelo n.º 1 do art.º 3-º G do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro; as correções solicitadas foram evidenciadas e vão ao encontro do cumprimento das disposições aplicáveis por este diploma; não foram apresentados mais elementos que substanciem razão para não proceder ao registo da atividade;

n) Assim, em resposta à apresentação de mera comunicação prévia, solicitou-se em 15-07-2026 o pagamento da taxa aplicável, em conformidade com o artigo 73º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, e atualmente definida no valor de 92,00 € pelo Despacho n.º 4168/2026, de 30 de março.

o) A interessada remeteu o respetivo comprovativo de pagamento (15-07-2026), e o mesmo foi encaminhado para a unidade responsável pela faturação, e em resultado foi produzido recibo em anexo a esta informação (anexos 106870/26-E, 106874/26-E e 106875/26-E).

p) Foram averbados os dados da MCP no registo interno de alojamentos o que originou o número de registo B642, que será adicionado à lista pública de alojamentos de animais de companhia na sua próxima atualização, conforme procedimento instituído.

3. Conclusão

Face ao exposto, propõe-se:

- a) A ratificação da tramitação descrita na presente informação, incluindo os atos praticados na sequência da apresentação da mera comunicação prévia;
- b) Assinalar que a eventual relevância contraordenacional dos factos descritos, respeitante a qualquer das partes, constitui matéria de sede própria, alheia à presente tramitação;
- c) Comunicação à requerente nos termos a seguir enunciados:

“Exma. Senhora,

Em reposta à mera comunicação prévia apresentado para o exercício de atividade de reprodução e criação de animais de companhia, sito em Estrada Municipal 1075, 6230-

783 Vale de Prazeres – Fundão, sob responsabilidade de Susana Walgode, informa-se que o mesmo foi tramitado tendo-lhe sido atribuído o número de registo: B642.

Com os melhores cumprimentos,”

À consideração superior.



Rui Vidal
Técnico Superior